

Nr. 108 Vorlage des Reichskabinettsrats von Stutterheim an Reichsminister Lammers. 15. Mai 1938

R 43 II/733, Bl. 99–102 Fotokopie¹

Beginn:

Beginn:

AUFZEICHNUNG FÜR DIE BESPRECHUNG ÜBER FRAGEN AUF DEM GEBIETE DES GESUNDHEITSWESENS AM 18. MAI 1938

Die *Fragen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens*, in denen der Herr Reichsminister und Chef der Reichskanzlei auf Wunsch des Führers zur Herbeiführung einer Übereinstimmung zwischen dem Reichsminister des Innern und Reichsärztführer vermittelnd tätig sein soll², bestehen in folgendem:

– 1.

Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses³ zwecks Verhinderung einer unsachgemäßen Handhabung des Gesetzes.

– 2.

Ausscheidung von Juden aus der ärztlichen Praxis.

– 3.

Allgemeine Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Staat und Partei auf dem Gebiete des Gesundheitswesens.

Zu 1. Die *Maßnahmen*, die zur Verhinderung einer unsachgemäßen Handhabung der Sterilisierung erforderlich und ausreichend erscheinen, sind *in der anliegenden Aufzeichnung über die Besprechung* zwischen dem Herrn Minister und Herrn Staatssekretär Pfundtner vom R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern] *im November 1937* niedergelegt⁴.

Sie sind vom Reichsführer-SS bei Eröffnung seiner inzwischen wegen anderweitiger Inanspruchnahme zum Stillstand gekommenen Vermittlungsaktion als unverbindlicher Vorschlag aufgenommen worden⁵. Man wird danach annehmen können, daß der Reichsärztführer sich mit dieser Regelung abfinden und seine weitergehenden Wünsche fallen lassen wird. Diese weitergehenden Wünsche bestanden in der Hauptsache in der Forderung,

– a)

anstelle der Erbgesundheitsgerichte ein Ärztekollegium über die Sterilisationsfälle entscheiden zu lassen,

– b)

¹ Veranlassung der Vorlage s. Dok. Nr. 63 Anm. 9.

² Von RÄF Gerhard Wagner übermittelter Auftrag Hitlers; s. ARH IV, Nr. 100.

³ Sog. *ErbgesundheitsG* vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 529); s. ARH I/1, Nr. 193 P. 7.

⁴ Richtig: Besprechung vom 3. 12. 1937; s. ARH IV, Nr. 180.

⁵ Am 26. 1. 1938 hatte Himmler MD Gütt darüber orientiert, daß ihn Wagner, „da er wohl noch für längere Zeit krank sein wird und da ihn das Stagnieren dieser Angelegenheit sehr beunruhigt“, kürzlich gebeten habe, die Vermittlung zwischen ihm und dem RIM in Sachen Durchführung des *ErbgesundheitsG* und der Zuständigkeitsabgrenzung im Gesundheitswesen in die Hand zu nehmen. Himmler umriß dabei kursorisch seine Lösungsansätze und bat Gütt seinerseits um präzise Vorschläge. Abschrift dieses Schreibens sandte StS Pfundtner am 5. 2. an Lammers, indem er die Initiative des RFSS als erfolgversprechend begrüßte; R 1501/5586, S. 321–329. Exposé Gütt vom 7. 2. s. APK I 1, Reg. Nr. 12472. Seither war aber weiteres von Himmler nicht geschehen.

als letzte, in grundsätzlichen Fragen erkennende Instanz gleichfalls ein überwiegend aus Ärzten bestehendes Gremium einzusetzen, das unter maßgebender Leitung des Reichsärztesführers steht.

zu 2. a) Wegen der *Ausscheidung von Juden* aus der ärztlichen Praxis hatte der Reichsminister des Innern einen Gesetzentwurf vorgelegt, der außer seinem Hauptzweck auch das Ziel verfolgte, die Berufe der Tierärzte, Heilpraktiker und Hebammen sowie der Rechtsanwälte, Patentanwälte usw. von Juden zu säubern⁶.

b) Der vom Reichsärztesführer aufgestellte und vom Stellvertreter des Führers vorgelegte Entwurf⁷ beschränkt sich auf die Ausscheidung der Juden aus dem Arztberuf und findet insoweit Zustimmung beim Reichsminister des Innern.

Ein weiterer Unterschied der beiden Entwürfe besteht darin, daß der Entwurf des Reichsministers des Innern die Approbation derjenigen jüdischen Ärzte, die ihre Praxis wegen der vorerst noch unzureichenden Anzahl nichtjüdischer Ärzte für eine gewisse Zeit weiterhin sollen ausüben können, vorläufig aufrechterhält, während der Entwurf des Reichsärztesführers die Approbation auch dieser Ärzte erlöschen lassen und diesen Ärzten nur die Ausübung des ärztlichen Berufes widerruflich gestatten will. Diese Verschiedenheit ist rein formeller Art und nicht von wesentlicher Bedeutung. Die Formulierung des Reichsärztesführers dürfte aus psychologischen Gründen den Vorzug verdienen.

c) Während der Reichsärztesführer die Entscheidung über die *widerrufliche Zulassung jüdischer Ärzte* für sich in Anspruch nimmt und nur eine positive, eine Zulassung aussprechende Anordnung von der Zustimmung des Reichsministers des Innern abhängig machen will⁸, soll die Zulassung nach dem Entwurf des Reichsministers des Innern durch diesen nach Anhörung der Reichsärztekammer erfolgen.

Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, daß es sich bei der Zulassung jüdischer Ärzte zur Arztpraxis um einen *staatlichen Hoheitsakt gleich dem der Erteilung der Approbation* handelt und daher in der Hand des Staates liegen muß. Jedenfalls so lange als nicht in der 3. Frage, der Frage der allgemeinen Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Staat und Partei eine Regelung getroffen wird, die auch die hier zur Erörterung stehende Frage in einem anderen Licht erscheinen lassen könnte. Bis dahin muß daher auf alle Fälle die Zulassung der jüdischen Ärzte durch den Reichsminister des Innern und nicht durch den Reichsärztesführer erfolgen⁹.

zu 3. In der letzten Frage, der *allgemeinen Zuständigkeitsabgrenzung* zwischen Staat und Partei auf dem Gebiete des Gesundheitswesens, sind die Auffassungen des Reichsministers des Innern und des Reichsärztesführers offenbar noch am weitesten voneinander entfernt. Die Vermittlung des Reichsführers-SS hat in dieser Frage überhaupt noch nicht eingesetzt¹⁰.

Der Reichsärztesführer vertritt den Standpunkt, daß die staatliche Gesundheitsverwaltung alle diejenigen Zuständigkeiten haben soll, die sie vor der Machtübernahme bereits konkret besessen hat, daß *alle neuen Aufgaben*, die die öffentliche Gesundheitsführung und -verwaltung seit der Macht-

⁶ ARH IV, Nr. 198.

⁷ Dok. Nr. 63.

⁸ Ebd. Anm. 8.

⁹ Zum Fortgang: Der von Pfundtner in der Besprechung am 18. 5. 1938 überreichte neue Entw. einer 4. ReichsbürgerVO (R 43 II/733, Bl. 83–85; R 1501/5516, S. 45–63) wurde dort dem Grundsatz nach akzeptiert (s. Vm. Pfundtners in R 1501/5516, S. 65–69) und nur leicht revidiert am 25. 5. mit vertraul. Begründung, die inhaltl. an die Argumentation in ARH IV, Nr. 198 anschloß, wieder vorgelegt; R 43 II/733, Bl. 103–112; R 1501/5516, S. 73 ff. Am 11. 6. ging der Rkei der Reinentwurf für das Umlaufverfahren zu (R 43 II/733, Bl. 115–126) und erfuhr dann nur noch wenige, vom RJuM erwirkte formale Zusätze. Hitler fertigte die 4. VO zum ReichsbürgerG am 25. 7. 1938 aus (RGBl. I S. 969); Anhang, FV 412*. Zur Umsetzung vgl. KATER, Ärzte als Hitlers Helfer, S. 326–335; RETHMEIER, Juden im Zivilrecht, S. 309–311.

¹⁰ Unter Hinweis auf diesen Umstand hatte Pfundtner, als er am 12. 5. 1938 seine Teilnahme an der Besprechung zusagte, gebeten, „die Frage der allgemeinen Zuständigkeitsabgrenzung bis auf weiteres zu vertagen“; R 43 II/733, Bl. 97 f.; R 1501/5586, S. 339–341.

übernahme übertragen erhalten bzw. in Angriff genommen hat, aber zur *Zuständigkeit der Partei*, d. h. wohl der ärztlichen Selbstverwaltung gehören sollen¹¹.

Dieser Standpunkt des *Reichsärztführers ist meines Erachtens grundsätzlich verfehlt*. Er bedeutet nicht bloß eine unorganische und völlig willkürliche Zerreißung der öffentlichen Gesundheitsverwaltung, unter der die Sache auf die Dauer Schaden leiden muß, er erkennt auch, daß einer Selbstverwaltung grundsätzlich nur solche Aufgaben zufallen können, die nicht auch andere Volksteile betreffen als diejenigen, die in der in Frage stehenden Selbstverwaltung zusammengeschlossen sind. Bis zu einem gewissen Grade kann die staatliche Gesundheitsverwaltung natürlich in concreto gewisse, bestimmt abgegrenzte Aufgaben auch einem Selbstverwaltungskörper übertragen. In diesem Sinne schlägt der Reichsminister des Innern vor, dem Reichsärztführer und seiner Arztorganisation zu übertragen 1. die Aufklärung, Belehrung, Erziehung und zielbewußte Ausrichtung der Ärzte und des Volkes überhaupt auf dem Gebiete der Gesundheitspolitik, 2. die Ausübung der sportlichen Tätigkeit, 3. die schulärztliche Tätigkeit¹². Dieser Vorschlag erscheint annehmbar, wird aber kaum vom Reichsärztführer ohne weiteres akzeptiert werden, so daß diese Frage im Augenblick noch nicht entscheidungsreif sein dürfte. Die Aussprache am 18. wird zeigen, ob und in welcher Richtung in diesem Punkte schon jetzt eine Annäherung mit Aussicht auf Erfolg versucht werden kann¹³.

v. St[utterheim] 15/5.

¹¹ Zu dieser Auffassung Wagners s. ARH IV, Nr. 100 P. 2.

¹² Näheres s. bereits ARH IV, Nr. 183.

¹³ Zum Ergebnis dieser Besprechung, soweit sie den Entw. eines 3. ErbgesundheitsÄndG anging, unten Dok. Nr. 111.

Zitierhinweis

Nr. 108 Vorlage des Reichskabinettsrats von Stutterheim an Reichsminister Lammers. 15. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d108>